

رخصة استخدام البيانات المفتوحة

النسخة 2.0

مارس 2023



SDAIA

الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء الاصطناعي
Saudi Data & AI Authority

3.....	موجز الرخصة	1.
4.....	مقدمة	2.
5.....	تعريفات الكلمات المكتوبة بأحرف كبيرة	3.
6.....	ما الذي تشمله هذه الرخصة؟	4.
6.....	الأثر القانوني لهذه الوثيقة	4.1.
6.....	الحقوق القانونية المشمولة	4.2.
6.....	الحقوق غير المشمولة	4.3.
6.....	العلاقة بين محتويات مجموعة البيانات	4.4.
7.....	الحقوق الممنوحة	5.
7.....	نظم الترخيص الإلزامية	5.1.
7.....	الحقوق الأخرى	5.2.
8.....	شروط الاستخدام	6.
8.....	إشعارات	6.1.
8.....	إشعار استخدام المخرجات (المحتويات)	6.2.
8.....	الترخيص للغير	6.3.
9.....	الحقوق المعنوية	7.
10.....	التعامل العادل، استثناءات مجموعة البيانات، الحقوق الأخرى غير المتأثرة	8.
11.....	الضمانات وإخلاء المسؤولية	9.
12.....	حدود المسؤولية	10.
13.....	إنهاء حقوقك بموجب هذا الترخيص	11.
14.....	عام	12.

1. موجز الرخصة

لك الحق في:

المشاركة: نسخ وتوزيع واستخدام وإعادة استخدام مجموعة البيانات.

الإنشاء: إنشاء أعمال من مجموعة البيانات.

التكييف: تعديل مجموعة البيانات وتحويلها وإضافة إليها.

بشرط:

تحديد السمة: لا بد من تحديد سمة لأي استخدام عام لمجموعة البيانات، أو الأعمال الناتجة عنها بالطريقة المحددة في الرخص، ولاستخدام مجموعة البيانات أو إعادة توزيعها، أو الاستفادة من الأعمال الناشئة عنها، يجب إظهار رخصة مجموعة البيانات للآخرين والاحتفاظ بأي إشعارات في مجموعة البيانات الأصلية.

ينطبق هذا على:

مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة في منصة (open.data.gov.sa).

2. مقدمة

تُعدُّ رخصة سمات البيانات المفتوحة المشتركة (Open Data Commons Attribution License) اتفاقية ترخيص تهدف إلى السماح للمستخدمين بمشاركة مجموعة البيانات الخاصة بصاحب بيانات محدد وتعديلها واستخدامها وإعادة استخدامها بحرية وفقاً لمتطلبات تحديد السمات المنصوص عليها في القسم الخامس.

يمكن أن تتضمن قواعد البيانات محتويات مختلفة، على سبيل المثال (أن تكون الصور والمواد السمعية والبصرية والأصوات في قاعدة البيانات نفسها) وبالتالي فإن هذه الرخصة تحكم حقوق استخدام قاعدة البيانات فقط، وليس محتويات قاعدة البيانات بشكل فردي، ولذلك قد يرغب مانح الترخيص في استخدام هذه الرخصة مع رخصة أخرى للمحتويات.

وقد يتم في بعض الأحيان تضمين محتويات قاعدة البيانات، أو قاعدة البيانات نفسها، في حقوق أخرى لم يتم تناولها هنا، مثل (العقود الخاصة، أو اسم العلامة التجارية، أو حقوق الخصوصية/حقوق حماية البيانات المتعلقة بالمعلومات الموجودة في المحتويات)، ولذلك قد يتعين عليك الرجوع إلى مستندات أخرى أو الاطلاع على حقوق أخرى قبل القيام بأعمال لا تشملها هذه الرخصة.

3. تعريفات الكلمات المكتوبة بأحرف كبيرة

"مجموعة البيانات المشتركة": تعني مجموعة البيانات هذه قبل تعديلها بوصفها جزءاً من مجموعات بيانات مستقلة يتم دمجها في مجموعة واحدة مشتركة، ولا يُعد العمل الذي يُشكّل مجموعة بيانات مشتركة مجموعة بيانات مشتقة.

الفعل "نقل": يعني استخدام مجموعة البيانات أو مجموعة بيانات مشتقة بوصفها جزءاً من مجموعة البيانات المشتركة بأي طريقة تمكن الشخص من إنشاء أو تلقي نُسخ من مجموعة البيانات أو مجموعة البيانات المشتقة، ولا يشمل النقل التفاعل مع المستخدم من خلال شبكة جهاز حاسب آلي أو استخدام عمل مُنتج إذ لا تُنقل فيهما نسخة من مجموعة البيانات أو مجموعة البيانات المشتقة.

"المحتويات": محتويات مجموعة البيانات وتتضمن المعلومات، أو الأعمال المستقلة، أو المواد الأخرى التي تم جمعها في مجموعة البيانات على سبيل المثال (يمكن أن تكون محتويات مجموعة البيانات بيانات واقعية أو أعمالاً مثل الصور أو المواد السمعية أو البصرية أو النصوص أو الأصوات).

"مجموعة بيانات": هي مجموعة من المواد (المحتويات) مرتبة بطريقة منتظمة أو منهجية ويمكن الوصول إليها بشكل فردي عن طريق الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المقدمة بموجب شروط هذه الرخصة.

"حق مجموعة البيانات": يُقصد به الحقوق (القانونية) الناتجة عنها التي تشمل استخراج وإعادة استخدام كامل المحتويات أو جزء منها، بالإضافة إلى أي حقوق مماثلة ممنوحة من السلطة القضائية المختصة.

"مجموعة بيانات مشتقة": تعني مجموعة بيانات مبنية على مجموعة بيانات أخرى، وتتضمن أي ترجمة أو تكييف أو ترتيب أو تعديل أو أي تغيير آخر لمجموعة البيانات الأخرى أو لجزء كبير من محتوياتها، ويشمل هذا -على سبيل المثال لا الحصر- استخراج أو إعادة استخدام كامل المحتويات أو جزء منها في مجموعة بيانات جديدة.

"الاستخراج": يُقصد به النقل الدائم أو المؤقت لكامل المحتويات أو جزء كبير منها إلى وسيط آخر بأي وسيلة أو بأي شكل.

"الرخصة": يُقصد بها اتفاقية الترخيص، وهي عبارة عن ترخيص لمنح حقوق مثل حقوق النشر، وحقوق مجموعة البيانات، إضافة إلى اتفاقية تمت صياغتها في عقد.

"مانح الترخيص": يُقصد به الشخص الذي يقدم مجموعة البيانات بموجب شروط هذا الترخيص.

"شخص": يُقصد به كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية أو مجموعة من الأشخاص ذوي صفات اعتبارية أو يُشكلون كياناً قائماً بذاته.

"العمل المُنتج": هو عمل (صورة أو مادة سمعية أو بصرية أو نص أو أصوات) نتج عن استخدام كامل المحتويات أو جزء كبير منها (عبر بحث أو استعلام آخر) في مجموعة البيانات، أو مجموعة بيانات مشتقة، أو مجموعة البيانات بوصفها جزءاً من مجموعة بيانات مشتركة.

"للعوم": أي تعود ملكيتها إلى أشخاص غيرك أو تحت سيطرتك إما بملكية تزيد على 50٪ أو بسلطة توجيه أعمالهم (مثل التعاقد مع مستشار مستقل).

"إعادة الاستخدام": تعني أي صورة من صور إتاحة كامل المحتويات أو جزء كبير منها للعوم، عن طريق توزيع النسخ أو التأجير أو عبر الإنترنت أو أي طريقة أخرى من طرائق الإرسال.

"كبير": يعني جزءاً كبيراً ومهماً من حيث الكمية أو الجودة أو مزيج من الاثنين معاً، وقد يرقى الاستخراج أو إعادة الاستخدام المتكرر والمنظم لأجزاء غير مهمة من المحتويات إلى مستوى استخراج أو إعادة استخدام جزء كبير ومهم منها.

الفعل "استخدم": يعني القيام بأي عمل مقيد بموجب حقوق النشر أو حقوق مجموعة البيانات سواء في الوسيط الأصلي أو أي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوزيع والنسخ وأداء الأنوار وعرضها على العموم وإعداد الأعمال المشتقة من مجموعة البيانات، بالإضافة إلى تعديل مجموعة البيانات حسب الضرورة الفنية لاستخدامها في وضع أو تنسيق مختلف.

"أنت": تعني الشخص الذي يمارس حقوقاً بموجب هذه الرخصة ولم يسبق له انتهاك شروطها التي تتعلق بمجموعة البيانات، أو الذي تلقى إذناً صريحاً من مانح الترخيص لممارسة الحقوق بموجب هذه الرخصة رغم وجود انتهاك سابق، وتشمل الكلمات في صيغة المفرد والجمع والعكس صحيح.

4. ما الذي تشمله هذه الرخصة؟

4.1. الأثر القانوني لهذه الوثيقة

هذه الرخصة عبارة عن:

- رخصة لحقوق النشر المعمول بها وما يتصل بها من حقوق أخرى.
- رخصة لحقوق مجموعة البيانات.
- اتفاقية تمت صياغتها في عقد بينك وبين مانح الترخيص.

4.2. الحقوق القانونية المشمولة

تشمل هذه الرخصة الحقوق القانونية المتعلقة بمجموعة البيانات، ومن ذلك:

- حقوق النشر:** أي حقوق للنشر وما يتصل بها من حقوق أخرى تتعلق بمجموعة البيانات، وتشمل حقوق النشر الممنوحة لأي عناصر فردية في مجموعة البيانات، غير أنها لا تشمل حقوق النشر الخاصة بالمحتويات المستقلة عن مجموعة البيانات هذه -انظر إلى البند (4.4) لمعرفة التفاصيل- ويختلف قانون النشر باختلاف السلطة القضائية، ولكنه يشمل على الأغلب: نموذج أو مخطط مجموعة البيانات -وهو هيكل مجموعة البيانات وطريقة ترتيبها وتنظيمها- ويمكن أن يشمل أيضاً جداول مجموعة البيانات وفهارس الجداول، وقائمة إدخال وإخراج البيانات، وأسماء حقول المحتويات المحفوظة في مجموعة البيانات.
- حقوق مجموعة البيانات:** تقتصر حقوق مجموعة البيانات على استخراج وإعادة استخدام كامل المحتويات أو جزء منها، ويمكن تطبيق حقوق مجموعة البيانات حتى في حالة عدم وجود حقوق نشر لها، ويمكن أيضاً تطبيق حقوق مجموعة البيانات عند إزالة المحتويات منها واختيارها وترتيبها بطريقة لا تنتهك أي حقوق نشر معمول بها.
- العقد:** اتفاقية بينك وبين مانح الترخيص لإتاحة الوصول إلى مجموعة البيانات تُمنح بموجبها الرخصة مقابل موافقتك على شروط استخدام محددة لهذا الوصول كما هو موضح في هذه الرخصة.

4.3. الحقوق غير المشمولة.

- لا تنطبق هذه الرخصة على برامج الحاسب الآلي المستخدمة في إنشاء أو تشغيل مجموعة البيانات.
- لا تشمل هذه الرخصة أي براءات اختراع تتعلق بالمحتويات أو مجموعة البيانات.
- لا تشمل هذه الرخصة أي علامات تجارية مرتبطة بمجموعة البيانات.
- لا تنطبق هذه الرخصة على استخدام البيانات الشخصية في مجموعة البيانات.

4.4. العلاقة بين محتويات مجموعة البيانات

قد تكون العناصر الفردية للمحتويات الواردة في مجموعة البيانات هذه متضمنة في حقوق أخرى، ويشمل ذلك حقوق النشر أو براءات الاختراع أو حماية البيانات أو الخصوصية أو حقوق الشخصية، ولا تشمل هذه الرخصة أي حقوق تتعلق بالمحتويات الفردية الموجودة في مجموعة البيانات (باستثناء الحقوق المتعلقة بمجموعة البيانات أو العقد) على سبيل المثال إذا استُخدمت محتويات مجموعة بيانات تحتوي على صور فلن تنطبق هذه الرخصة على حقوق نشر الصور الفردية التي يمكن أن يكون لها رخص منفصلة خاصة، أو رخصة واحدة تشمل جميع حقوق الصور.

5. الحقوق الممنوحة

وفقاً لشروط وأحكام هذه الرخصة، فإن مانح الترخيص يعطيك رخصة عالمية دون حقوق ملكية وغير حصرية وقابلة للإنهاء (بموجب البند 11 فقط) لاستخدام مجموعة البيانات بمدة مماثلة لمدة حقوق النشر وحقوق مجموعة البيانات المعمول بها، وتشمل هذه الحقوق الاستخدام التجاري بصورة واضحة، ولا تستبعد أي مجال من مجالات العمل، ويمكن ممارسة هذه الحقوق -بقدر ما يمكن في السلطة القضائية المختصة- على جميع الوسائط والصيغ سواء المعروفة الآن أو ستُنشأ في المستقبل.

على سبيل المثال، تشمل الحقوق الممنوحة:

- استخراج وإعادة استخدام كامل المحتويات أو جزء منها.
- إنشاء مجموعات البيانات المشتقة.
- إنشاء مجموعات البيانات المشتركة.
- إنشاء نسخ مؤقتة أو دائمة بأي وسيلة وبأي شكل، كلياً أو جزئياً، ويشمل ذلك أي مجموعات بيانات مشتقة أو أي مجموعة بيانات بوصفها جزءاً من مجموعات بيانات مشتركة.
- التوزيع أو التواصل أو العرض أو الإعارة أو الإتاحة أو أداء الأدوار للعموم بأي وسيلة وبأي شكل، كلياً أو جزئياً، ويشمل ذلك أي مجموعات بيانات مشتقة أو أي مجموعة بيانات بوصفها جزءاً من مجموعات بيانات مشتركة.

5.1. نظم الترخيص الإلزامية.

هذا تفصيل للنظم تجنباً للشك

- نظم الترخيص الإلزامية التي لا يمكن التنازل عنها: في السلطات القضائية التي لا يمكن فيها التنازل عن الحق في الحصول الرسوم من أي نظام ترخيص قانوني أو إلزامي، فإن مانح الترخيص يحتفظ بالحق الحصري في الحصول هذه الرسوم مقابل أي ممارسة من جانبك للحقوق الممنوحة بموجب هذه الرخصة.
- نظم الترخيص الإلزامية القابلة للتنازل: في السلطات القضائية التي يمكن فيها التنازل عن الحق في الحصول الرسوم من أي نظام ترخيص قانوني أو إلزامي، فإن مانح الترخيص يتنازل عن الحق الحصري في الحصول هذه الرسوم مقابل أي ممارسة من جانبك للحقوق الممنوحة بموجب هذه الرخصة.
- نظم الترخيص الاختيارية: يتنازل مانح الترخيص عن الحق في الحصول الرسوم -سواء بشكل فردي أو في حالة أن يكون مانح الترخيص عضواً في جمعية تحصل تدير نُظُم ترخيص اختيارية عبر تلك الجمعية- لأي ممارسة من جانبك للحقوق الممنوحة بموجب هذه الرخصة.

5.2. الحقوق الأخرى

يُحتفظ بالحق في إصدار مجموعة البيانات بموجب شروط مختلفة، أو في التوقف عن توزيع مجموعة البيانات أو إتاحتها، مع ملاحظة أن مجموعة البيانات هذه قد تكون ذات تراخيص متعددة، ولذا قد يكون لك الخيار في استخدام الرُخص البديلة لمجموعة البيانات مع مراعاة البند (11.5)، ويتم الاحتفاظ بجميع الحقوق الأخرى التي لم تُعط من قبل مانح الترخيص بصورة صريحة.

6. شروط الاستخدام

تخضع الحقوق الممنوحة في (البند 5) أعلاه صراحة لامتثالك لشروط الاستخدام التالية، هذه الشروط مهمة لهذه الرخصة، وعدم اتباعها يعني أنك انتهكت شروطها انتهاكاً جوهرياً.

6.1. إشعارات

إذا نقلت مجموعة البيانات هذه إلى العموم، أو أي مجموعة بيانات مشتقة، أو مجموعة البيانات بوصفها جزءاً من مجموعة بيانات مشتركة، فيجب عليك:

- القيام بذلك النقل بموجب شروط هذه الرخصة.
- تضمن نسخة من هذه الرخصة أو معرف الموارد الموحد (URI) الخاص بها مع مجموعة البيانات أو مجموعة البيانات المشتقة، ويشمل ذلك مجموعة البيانات أو مجموعة البيانات المشتقة وأي وثائق تتعلق بهما.
- الاحتفاظ بأي إشعارات متعلقة بحقوق النشر أو حقوق مجموعة البيانات أو أي إشعارات تشير إلى هذه الرخصة.
- إذا لم يكن تضمين الإشعارات المطلوبة في ملف معين ممكناً بسبب بنيته، فيجب عليك تضمين الإشعارات في موقع ما مثل (دليل ذي صلة) إذ سيبحث المستخدمون غالباً عنه.

6.2. إشعار استخدام المخرجات (المحتويات)

لا يتطلب إنشاء واستخدام العمل المُنتَج وجود الإشعار الوارد في البند (6.1) ومع ذلك إذا كنت تستخدم عملاً مُنتِجاً وتُتيح للعموم، فيجب عليك تضمين إشعار مرتبط بالعمل المُنتَج بصورة تجعل أي شخص يستخدم العمل المُنتَج أو يعرضه أو يصل إليه أو يتفاعل معه أو يتعرض له على علم بأن المحتوى قد تم الحصول عليه من مجموعة البيانات، أو مجموعة بيانات مشتقة، أو مجموعة البيانات بوصفها جزءاً من مجموعة بيانات مشتركة، وأن ذلك المحتوى متاح بموجب هذه الرخصة.

أ. مثال للإشعار: النص التالي مستوفٍ لشروط الإشعار بموجب البند (6.2):

"يحتوي على معلومات من (اسم مجموعة البيانات) التي يتم توفيرها بموجب رخصة سمات البيانات المفتوحة المشتركة (ODC Attribution License)".

يجب وضع اسم مجموعة البيانات في خانة (اسم مجموعة البيانات) ووضع ارتباط تشعبي للانتقال إلى موقع مجموعة البيانات، ويجب أن تحتوي "رخصة سمات البيانات المفتوحة المشتركة" (ODC Attribution License) على ارتباط تشعبي يُتيح الانتقال إلى معرف الموارد الموحد (URI) لنص هذه الرخصة، وإذا كان تضمين الارتباطات التشعبية غير ممكن، فيجب عليك تضمين النص العادي لمعرفة الموارد الموحد (URI) المطلوب مع الإشعار أعلاه.

6.3. الترخيص للغير

لا يجوز لك منح ترخيص مجموعة البيانات من الباطن وفي كل مرة تقوم فيها بإرسال مجموعة البيانات وكامل المحتويات أو جزء كبير منها أو أي مجموعة بيانات مشتقة إلى أي شخص آخر بأي شكل من الأشكال فإن منح الترخيص يعطي المستلم رخصة لاستخدام مجموعة البيانات تحتوي على الشروط والأحكام نفسها الموجودة في هذه الرخصة، ولست مسؤولاً عن فرض امتثال الجهات الخارجية لهذه الرخصة، ولكن يجوز لك فرض أي حقوق لديك على مجموعة بيانات مشتقة كما أنك وحدك المسؤول عن أي تعديلات على مجموعة البيانات المشتقة التي أنشأتها أنت أو أنشأها شخص آخر بتوجيه منك، ولا يجوز لك فرض أي قيود أخرى على ممارسة الحقوق الممنوحة أو المؤكدة بموجب هذه الرخصة.

7. الحقوق المعنوية

الحقوق المعنوية: يتناول هذا القسم الحقوق المعنوية، ويشمل ذلك أي حقوق يتم تحديدها تتعلق بصانع مجموعة البيانات أو أي حقوق يتم تحديدها للاعتراض على المعاملة التي قد تضر بشرف هذا الصانع وسمعته أو أي معاملة مهينة أخرى:

a. فيما يخص السلطات القضائية التي تسمح بالتنازل عن الحقوق المعنوية، فإن لمانح الترخيص أن يتنازل عن جميع الحقوق المعنوية التي قد يمتلكها في مجموعة البيانات إلى أقصى حد يسمح به قانون السلطة القضائية المختصة بموجب البند (12.4).

b. إذا كان التنازل عن الحقوق المعنوية بموجب البند (7.1) غير ممكن في السلطة القضائية المختصة، فإن مانح الترخيص يوافق على عدم فرض أي حقوق معنوية على مجموعة البيانات ويتنازل عن جميع المطالبات في الحقوق المعنوية إلى أقصى حد يسمح به قانون السلطة القضائية المختصة بموجب البند (12.4).

c. فيما يخص السلطات القضائية التي لا تسمح بالتنازل أو الاتفاق على عدم فرض الحقوق المعنوية بموجب البند (7.1) و (7.2) فإنه يجوز لصانع مجموعة البيانات الاحتفاظ بحقوقه المعنوية في جوانب معينة من مجموعة البيانات.

يرجى ملاحظة أن بعض السلطات القضائية لا تسمح بالتنازل عن الحقوق المعنوية، وبالتالي قد تظل الحقوق المعنوية قائمة على مجموعة البيانات في تلك السلطات.

8. التعامل العادل، استثناءات مجموعة البيانات، الحقوق الأخرى غير المتأثرة

لا تؤثر هذه الرخصة على أي حقوق قد تتمتع بها أنت أو أي شخص آخر بشكل مستقل بموجب أي قانون معمول به للاستفادة من مجموعة البيانات هذه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

a. استثناءات حق مجموعة البيانات وتشمل: استخراج المحتويات من مجموعات البيانات غير الإلكترونية لأغراض خاصة، واستخراجها لأغراض التوضيح للتدريس أو البحث العلمي، واستخراجها أو إعادة استخدامها لمصلحة الأمن العام أو لتنفيذ إجراء إداري أو قضائي.

b. التعامل العادل أو الاستخدام العادل أو أي قيود أو استثناءات أخرى معترف بها قانوناً لانتهاك حقوق النشر أو غيرها من القوانين المعمول بها.

لا تؤثر هذه الرخصة على أي حقوق للمستخدمين الشرعيين لاستخراج وإعادة استخدام أجزاء غير جوهرية من المحتويات التي (تم تقييمها كمياً أو نوعياً) لأي أغراض مهما كانت، ويشمل ذلك:

إنشاء مجموعة بيانات مشتقة (تخضع لحقوق أخرى على المحتويات، انظر البند 4.4). قد يرقى الاستخراج أو إعادة الاستخدام المتكرر والمنظم لأجزاء غير مهمة من المحتويات إلى مستوى استخراج أو إعادة استخدام جزء كبير ومهم منها.

9. الضمانات وإخلاء المسؤولية

أعطيت هذه الرخصة لمجموعة البيانات هذه من قبل مانح الترخيص "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمنياً أو ناشئاً عن القانون أو العرف أو سياق التعامل أو الاستخدام التجاري، ويُخلى مانح الترخيص بشكل خاص مسؤوليته عن أي من الضمانات غير المباشرة أو شروط الملكية، أو عدم الانتهاك، أو الدقة أو الاكتمال، أو وجود أخطاء أو عدمها، أو الملاءمة لغرض معين، أو القابلية للتسويق، أو غير ذلك، ولا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء الضمانات غير المباشرة، ولهذا فإنّ هذا الاستثناء قد لا ينطبق عليك بالضرورة.

10. حدود المسؤولية

- a. مع مراعاة أي مسؤولية لا يجوز استثنائها أو تقييدها بموجب القانون، فإن مانح الترخيص لا يتحمل أي مسؤولية، ويُستثنى صراحةً من أي مسؤولية عن الخسارة أو الضرر مهما كان ذلك ومتى تسبب لأي شخص بسبب أي استخدام بموجب هذه الرخصة، سواء من قِبَلِك أو من قِبَل أي شخص آخر، وسواء كان ناتجاً عن أي خطأ من جانب مانح الترخيص أم لا، ويشمل استثناء المسؤولية هذا على سبيل المثال لا الحصر أي أضرار خاصة أو عرضية أو لاحقة أو عقابية أو رادعة مثل خسارة الإيرادات والبيانات والأرباح المتوقعة والأعمال المفقودة، هذا الاستثناء مطبق حتى إذا تم إبلاغ مانح الترخيص بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
- b. إذا لم يتم الاستثناء من المسؤولية بموجب القانون، فإنها تقتصر على الخسارة المالية الفعلية والمباشرة الناتجة عن إهمال مُثَبَّت من جانب مانح الترخيص.

11. إنهاء حقوقك بموجب هذا الترخيص

11.1 يؤدي أي انتهاك من جانبك لشروط وأحكام هذه الرخصة إلى إنهاك تلقائياً على الفور دون إشعارك بذلك، وتجنباً للشك لن يتم إنهاء رخص الأشخاص الذين حصلوا منك بموجب هذه الرخصة على مجموعة البيانات، أو كامل المحتويات أو جزء كبير منها، أو مجموعات البيانات المشتقة، أو مجموعة البيانات بوصفها جزءاً من مجموعة بيانات مشتركة شريطة أن يكون استخدامهم متوافقاً تماماً مع هذه الرخصة أو مع الرخصة الممنوحة بموجبها، يبقى العمل بالبند 2 و3 و8 و9 و10 و11 سارياً بعد إنهاء هذه الرخصة.

11.2 إذا لم تنتهك شروط هذه الرخصة، فلن يقوم منح الترخيص بإنهاء حقوقك بموجبها.

11.3 يتم منح هذه الرخصة لك في مدة مماثلة لمدة الحقوق المعمول بها في مجموعة البيانات ما لم يتم إنهاؤها بموجب البند (11.1)

11.4 إعادة الحقوق: إذا توقفت عن أي انتهاك لشروط وأحكام هذه الرخصة، فسيتم إعادة حقوقك الكاملة بموجبها:

- a. سيتم إعادة الحقوق مؤقتاً وستكون عرضة للإنهاء الدائم حتى بعد مرور ستين يوماً بعد التوقف عن الانتهاك.
- b. سيتم إعادة الحقوق بصورة دائمة بعد مرور ستين يوماً بعد التوقف عن الانتهاك ما لم يُبلغ منح الترخيص بخلاف ذلك.
- c. سيتم إعادة الحقوق بصورة دائمة إذا تلقيت إشعاراً بالانتهاك من منح الترخيص، أو إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إشعاراً بانتهاك الرخصة من منح الترخيص، وصحت الانتهاك خلال 30 يوماً من استلامك للإشعار.

11.5 مع مراعاة ما ذكر أعلاه فإن منح الترخيص يحتفظ بالحق في إصدار مجموعة البيانات بموجب شروط مختلفة، أو في التوقف عن توزيع مجموعة البيانات أو إتاحتها، ولن يؤدي إصدار مجموعة البيانات بموجب شروط ترخيص مختلفة أو إيقاف توزيع مجموعة البيانات إلى سحب هذه الرخصة (أو أي رخصة أخرى تم منحها أو مطلوب منحها بموجب شروط هذه الرخصة)، وستستمر هذه الرخصة سارية المفعول ولها التأثير الكامل ما لم يتم إنهاؤها كما هو مذكور أعلاه.

12. عام

- 12.1 إذا تم اعتبار أي بند من أحكام هذا الرخصة غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في صلاحية أو قابلية تنفيذ باقي أحكام وشروط هذه الرخصة، ويكون كل بند متبقي من هذه الرخصة صالحاً وناظراً إلى أقصى حد يسمح به القانون.
- 12.2 هذه الرخصة هي الاتفاقية الكاملة بين الأطراف فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة هنا المتعلقة بمجموعة البيانات، وتحل هذه الرخصة محل أي تفاهات أو اتفاقيات أو إقرارات سابقة تتعلق بمجموعة البيانات.
- 12.3 إذا انتهكت شروط هذه الرخصة، فلن يحق لك الاستناد إلى شروطها أو تقديم شكوى عن أي انتهاك من قبل مانح الترخيص.
- 12.4 اختيار القانون: تدخل هذه الرخصة حيز التنفيذ وتخضع لقوانين السلطة القضائية المختصة التي يُسعى إلى فرض شروط الرخصة فيها، وإذا كانت الحقوق الممنوحة بموجب قانون حقوق النشر المعمول به وحقوق مجموعة البيانات في السلطة القضائية المختصة تتضمن حقوقاً إضافية غير ممنوحة بموجب هذه الرخصة، فإن هذه الحقوق الإضافية تُمنح في هذه الرخصة.



SDAIA

الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء الاصطناعي
Saudi Data & AI Authority